

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2546 ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) กับพวก

ผู้ร้องขอ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหนี้

บริษัทสยามไทร์คอร์ริด จำกัด

ลูกหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 90/42, มาตรา 90/42 ทวิ, มาตรา 90/58, มาตรา 90/59, มาตรา 90/60, มาตรา 90/70, มาตรา 90/75

ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/60 นั้น แผนซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้วมีผลผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ในอันที่จะถูกปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้ อีกทั้งเมื่อได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนและศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้วก็มีผล ให้ลูกหนี้คงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/75 คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจึงมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของเจ้าหนี้โดยตรง ดังนั้น แม้ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตาม มาตรา 90/70 แต่เมื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนไม่ได้ถอนอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็ต้องพิจารณาคดีตามอุทธรณ์ของเจ้าหนี้ต่อไป

ตามมาตรา 90/42 ทวิ ประกอบมาตรา 6 เมื่อจำนวนหนี้สูงกว่าราคาทรัพย์สินหลักประกันจำนวนหนี้ที่มีประกันของเจ้าหนี้มีประกัน ย่อมมีอยู่เฉพาะในมูลค่าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ส่วนหนี้จำนวนที่เหลือย่อมมีฐานะเป็น เจ้าหนี้ธรรมดา ในการพิจารณามูลค่าราคาหลักประกัน ศาลจะต้องพิจารณาถึงวงเงินจำนอง ราคาซื้อขาย

ทรัพย์ หลักประกันในท้องตลาดตลอดจนวิธีการในการจัดการทรัพย์หลักประกันในการฟื้นฟูกิจการ

พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42 (9) บัญญัติว่า "ระยะเวลาดำเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินห้าปี" หมายความว่า ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนที่การบริหารแผนจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติและความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และภายใต้การควบคุมกำกับของศาลเพื่อให้ลูกหนี้มีฐานะพ้นจากภาวะวิกฤติทางการเงินเข้าสู่สภาพที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งผู้ทำแผนสามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 ปี

การที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จำนวนเท่าใด อย่างไร ย่อมเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้ว เช่นนี้เมื่อผู้บริหารแผนซึ่งมีหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 90/59 วรรคหนึ่ง ผู้บริหารแผนจึงต้องชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแผนฟื้นฟูกิจการนั้น จนกว่าจะครบถ้วน การที่แผนกำหนดให้เจ้าหนี้แต่ละรายต้องไปทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่างหากจาก ข้อกำหนดในแผนก็ดี เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ตามแผนต่อเมื่อได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ดี ข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อกำหนดนี้จึงตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150

แม้ข้อกำหนดบางส่วนในแผนตกเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญของแผน หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องมิได้ถือเอาข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อสำคัญ เมื่อข้อกำหนดในแผนที่เหลืออยู่ยังใช้บังคับได้ และ แผนฟื้นฟูกิจการที่ใช้บังคับได้ยังมีสาระสำคัญเพียงพอในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จึงถือว่าแผนมีรายการครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/42 ประกอบมาตรา 90/58 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตั้ง บริษัท ส. เป็นผู้ทำแผนที่ประชุมเจ้าหนี้มียอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ที่มีการแก้ไข แล้ว ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/46 ขอให้ศาลนัดพิจารณาแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ส่งแจ้งความกำหนดวันนัดพิจารณาแผนให้ผู้ทำแผน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้า ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/56 แล้ว

เจ้าหนี้รายที่ 21 ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ศาลสั่งมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้

ผู้ทำแผนยื่นคำชี้แจง ขอให้ยกคำคัดค้าน

ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/58

เจ้าหนี้รายที่ 21 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง อนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือ

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารแผนยื่นคำแถลงว่า ผู้บริหารแผนได้ ปฏิบัติตามแผนครบถ้วน และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาอุทธรณ์เจ้าหนี้รายที่ 21 ขอให้ศาลฎีกามีคำ สั่งให้จำหน่ายคดีออกสารบบความ

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/60 นั้น แผนซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้วมีผลผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในอันที่จะถูกปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้ อีกทั้งเมื่อได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนและศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว มาตรา 90/75 บัญญัติว่า "คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการมีผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ เว้นแต่หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการจะได้รับชำระหนี้ไว้แล้ว?" เช่นนี้การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็มีผลให้ลูกหนี้คงรับผิดชอบชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการและชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ไม่ครบถ้วนตามแผนต่อไป เจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องเฉพาะให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวนดังกล่าว คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจึงมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของเจ้าหนี้โดยตรง ดังนั้น การที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หากทำให้สิทธิในการอุทธรณ์ของเจ้าหนี้รายที่ 21 ซึ่งมีอยู่แล้วต้องเสียไปแต่อย่างใดไม่ เมื่อเจ้าหนี้รายที่ 21 ซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนไว้แล้วไม่ได้ถอนอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงต้องพิจารณาคดีตามอุทธรณ์ของเจ้าหนี้ต่อไป ส่วนการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเนื่องจากผู้บริหารแผนได้ดำเนินการตามแผนครบถ้วนแล้วตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 ก็เป็นคำสั่งที่สืบเนื่องจากคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนนั่นเอง เช่นนี้หากว่าศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว คำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็ย่อมเป็นอันสิ้นผลไปโดยปริยาย

ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42 ทวิ และมาตรา 6 เมื่อจำนวนหนี้สูงกว่าราคาทรัพย์สินหลักประกันการเป็นเจ้าหนี้มีประกันในอันที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ก่อนเจ้าหนี้อื่นย่อมมีอยู่เฉพาะในมูลค่าราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ดังนั้น การที่เจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้เป็น

ประกันจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันที่มีจำนวนหนี้มีประกันตามบทบัญญัติดังกล่าว เพียงเท่าราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันจำนวนหนี้ที่เหลืดย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ธรรมดา คดีนี้มีปัญหาว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ในส่วนของเจ้าหนี้รายที่ 10 ซึ่งแผนฟื้นฟู กิจการจัดให้เป็นเจ้าหนี้มีประกันเป็นจำนวน 600,000,000 บาท เป็นมูลค่าที่สมควร หรือไม่ ในการพิจารณามูลค่าราคา หลักประกัน ศาลจะต้องพิจารณาถึงวงเงินจำนวน ราคาซื้อขายทรัพย์สินหลักประกันในท้องตลาดตลอดจนวิธีการในการจัดการทรัพย์สินหลัก ประกันดังกล่าวในการฟื้นฟูกิจการประกอบกัน ทรัพย์สินจำนวนในคดีนี้เป็นที่ดินและ เครื่องจักรซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในการจำนอง ลูกหนี้จำนองทรัพย์สินดังกล่าวประกันหนี้ไว้ในวงเงิน 766,000,000 บาท บริษัท ม. ได้ ประเมินราคาทรัพย์สินเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 เป็นจำนวนเงิน 629,511,500 บาท ประกอบกับในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ยังคงใช้ ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ทำแผนตราทรัพย์สินหลักประกันเป็นเงิน 600,000,000 บาท ซึ่งเจ้าหนี้รายที่ 10 พอใจในราคาดังกล่าว ถือว่าเป็นราคาที่ สมควรและเป็นธรรมแล้ว อุทธรณ์ของเจ้าหนี้รายที่ 21 ที่ว่า ทรัพย์สินหลักประกันมี จำนวนต่ำกว่าราคาดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันจึงชอบด้วย กฎหมายแล้ว

ส่วนประเด็นที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดความสำเร็จของแผนไว้ในระยะเวลา เพียง 1 ปี เหมาะสมหรือไม่นั้น เห็นว่า พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42 (9) บัญญัติว่า "ระยะเวลาดำเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินห้าปี" หมายความว่าระยะ เวลาในการดำเนินการตามแผนที่การบริหารแผนจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติและ ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และภายใต้การควบคุมกำกับของ ศาลเพื่อให้ลูกหนี้มีฐานะพ้นจากภาวะวิกฤติทางการเงินเข้าสู่สภาพที่สามารถดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งผู้ทำแผนสามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ในแผนฟื้นฟู กิจการ ได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 ปี ความมั่นคง ความ

เชื่อมั่นตลอดจนเครดิตของลูกหนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการค้า หากลูกหนี้ต้องอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนานเท่าไร ลูกหนี้ก็ไม่อาจไปทำธุรกิจแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพราะผู้ที่เป็​น​ลูก​ค้า​ก็​จะ​ไม่​เช​ื่อ​ถือ ส่วน​คู่​ค้า​ซึ่ง​เป็น​ผู้​ส่ง​วัตถุดิบ​ย่อม​ไม่​เต็ม​ใจ​ที่จะ​ค้า​ขาย​ด้วย​หาก​จะ​ค้า​ขาย​ก็​จะ​อยู่​ใน​เง​ื่อ​น​ไข​หรือ​ราคา​ที่​ทำ​ให้​ลูก​หนี้​เสีย​เปรียบ​กว่า​กรณี​ปกติ กำหนด​ระยะ​เวลา​ใน​การ​ดําเนิน​การ​ตาม​แผน​ลูก​หนี้​จึง​เห​มา​สม​กับ​สภาพ​กิจการ​และ​ความ​จําเป็น​ทาง​ธุรกิจ​ของ​ลูก​หนี้​แล้ว อุ​ท​ธ​ร​ณ์​ของ​เจ้า​หน้​ราย​ที่ 21 พัง​ไม​ขึ้น พ.ร.บ. ล้ม​ละ​ลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/60 วรรค​หนึ่ง บัญ​ญัติ​ว่า "แผน​ซึ่ง​ศาล​มี​คำ​สั่ง​เห็น​ชอบ​แล้ว​ผู้​กมด​เจ้า​หน้​ซึ่ง​อาจ​ขอ​รับ​ชำระ​หน้​ใน​การ​ฟื้นฟู​กิจการ​ได้ และ​เจ้า​หน้​ซึ่ง​มี​สิทธิ​ได้รับ​ชำระ​หน้​ใน​การ​ฟื้นฟู​กิจการ​ทั้ง​นี้​ตาม​มาตรา 90/27" ตาม​บท​บัญญัติ​ดังกล่าว​เห​มา​ความ​ว่า การ​ที่​เจ้า​หน้​จะ​ได้รับ​ชำระ​หน้​จํานวน​เท่า​ใด อย่าง​ไร ย่อม​เป็น​ไป​ตาม​แผน​ฟื้นฟู​กิจการ​ซึ่ง​ศาล​มี​คำ​สั่ง​เห็น​ชอบ​แล้ว เช่น​นี้​เมื่อ​ผู้​บริหาร​แผน​ซึ่ง​มี​อํานาจ​หน้า​ที่​ใน​การ​จัดการ​กิจการ​และ​ทรัพย์สิน​ของ​ลูก​หนี้​ตาม​มาตรา 90/59 วรรค​หนึ่ง ผู้​บริหาร​แผน​จึง​ต้อง​ชำระ​หน้​ให้​แก่​บรรดา​เจ้า​หน้​ทั้ง​หลาย​ตาม​คำ​สั่ง​เห็น​ชอบ​ด้วย​แผน​และ​แผน​ฟื้นฟู​กิจการ​นั้น​จน​กว่า​จะ​ครบ​ถ้วน การ​ที่​แผน​กำหนด​ให้​เจ้า​หน้​แต่ละ​ราย​ต้อง​ทำ​สัญญา​ปรับปรุง​โครงสร้าง​หน้​ต่าง​หาก​จาก​ข้อกำหนด​ใน​แผน ข้อกำหนด​ดังกล่าว​จึง​ตก​เป็น​โม​หะ​ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 แต่​เมื่อ​มี​การ​ปฏิบัติ​ตาม​แผน​ครบ​ถ้วน​แล้ว จน​กระทั่ง​ศาล​ล้ม​ละ​ลาย​กลาง​มี​คำ​สั่ง​ให้​ยกเลิก​การ​ฟื้นฟู​กิจการ จึง​ถือ​ได้​ว่า​บุคคล​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​แผน​มิ​ได้​ถือ​เอา​เง​ื่อ​น​ไข​บังคับ​ก่อน​ดังกล่าว​เป็น​ข้อ​สําคัญ ตาม​ที่​ได้​วินิจฉัย​มา​ใน​ข้อ​นี้​แม้​ว่า​ข้อกำหนด​ใน​แผน​จะ​ตก​ไป​บาง​ส่วน แต่​ข้อกำหนด​ใน​แผน​ส่วน​ที่​เหลือ​ก็​ใช้​บังคับ​ได้ เมื่อ​พิจารณา​เนื้อหา​ของ​แผน​ที่​คง​เหลือ​อยู่ เห็น​ว่า​แผน​ยัง​คง​มี​สาระ​สําคัญ​เพียงพอ​ใน​การ​ฟื้นฟู​กิจการ​ของ​ลูก​หนี้ จึง​ถือว่า​แผน​มี​รายการ​ครบ​ถ้วน​ตาม พ.ร.บ. ล้ม​ละ​ลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42 ประกอบ​มาตรา 90/58 วรรค​สอง?

พืพากษายึน ค่ำถษารรณนึยมในัชนพิการณาให้ควมเห็นชอบด้วยแผนท้งสอง
ชั้นศาลให้เป็นพิบ.

(สุพัฒน์ บุญยุบล-ประมาณ ตึยะไฟบุญลย์สิน-กุลพัชร อธิธิธรรมวินิจ)

ศาลล้มละลายกลาง - นายกงจักร์ โพธิ์พร้อม

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>